P U T U S A N
Nomor 2597/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. MARWAN PANJAITAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Gg. Ikhlas No. 245 Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2597/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 November 2022 dan tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2597/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. MARWAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MARWAN PANJAITAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto
     Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa M. MARWAN PANJAITAN (Residivis/ Sudah Pernah Dihukum) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa M. MARWAN PANJAITAN menemui SADAM (dalam lidik) di Pinggir Jalan Laksana Gang Ali Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan lalu SADAM menyerahkan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi SISWOYO, saksi ABI SULAIMAN RITONGA dan saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja dan akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan dan sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan lalu saksi SISWOYO, saksi ABI SULAIMAN RITONGA dan saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN langsung melakukan penangkapan terhadap dan pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SADAM seharga Rp. 70.000-(tujuh puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kepada calon pembeli seharga Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) / bungkusnya dan apabila narkotika jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000-(empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa M. MARWAN PANJAITAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6159/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus bungkus kertas warna coklat berisikam daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka M. MARWAN PANJAITAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa terdakwa M. MARWAN PANJAITAN (Residivis/ Sudah Pernah Dihukum) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa M. MARWAN PANJAITAN menemui SADAM (dalam lidik) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pinggir Jalan Laksana Gang Ali Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan lalu SADAM menyerahkan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi SISWOYO, saksi ABI SULAIMAN RITONGA dan saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan dan sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Puri Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area Kota Medan lalu saksi SISWOYO, saksi ABI SULAIMAN RITONGA dan saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN langsung melakukan penangkapan terhadap dan pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto terdakwa peroleh dari SADAM Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa M. MARWAN PANJAITAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6159/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus bungkus kertas warna coklat berisikam daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka M. MARWAN PANJAITAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABI SULAIMAN RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan akan terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian sesampainya Saksi dan rekan Saksi di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang Saksi dan rekan Saksi sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LEONARDO DD NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan akan terjadi transaksi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian sesampainya Saksi dan rekan Saksi di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang Saksi dan rekan Saksi sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam dengan cara Terdakwa mendatangi Sadam di Jalan Laksana Gg. Ali Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya pinggir jalan. Kemudian Sadam menyerahkan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetor/membayar uang penjualan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Sadam;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa terima dari Sadam;
- Bahwa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa ditangkap seorang diri dan disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi Sadam di Jalan Laksana Gg. Ali Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya pinggir jalan. Kemudian Sadam menyerahkan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetor/membayar uang penjualan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Sadam;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa terima dari Sadam;
- Bahwa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa M. Marwan Panjaitan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6159/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus bungkus kertas warna coklat berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tersangka M. Marwan Panjaitan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa ditangkap seorang diri dan disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sadam (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi Sadam di Jalan Laksana Gg. Ali Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya pinggir jalan. Kemudian Sadam menyerahkan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetor/membayar uang penjualan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Sadam;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa terima dari Sadam;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa M. Marwan Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6159/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus bungkus kertas warna coklat berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka M. Marwan Panjaitan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto;

  Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. MARWAN PANJAITAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 6,6 (enam koma enam) gram netto;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)